

△△△△△△ 상임감사

△△, 회수, 통보

제 목 준공금(보험료 등) 정산 소할

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내

내 옹

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△△△△는 미래세대 대상 전시·체험 교육을 접목한 교육
시설 조성 및 지역주민 편의와 지역경제 활성화를 위하여 [표 1]과 같이 2023. 7월
부터 2024. 10월까지 ‘△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(건축)’ 사업을
추진하였다.

[표 1] △△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(건축) 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약업체
△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(건축)	1,690,768	2023. 7. 18. ~ 2024. 10. 4.	(주)△△건설

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)제7항에 따르면

건설공사 도급계약의 당사자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에 분명하게 적어야 하며, 이 경우 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적힌 금액이 실제로 지출된 보험료 등보다 많은 경우에 그 정산에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

또한, 같은 법 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제2항에 따라 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 그 건설공사를 도급받은 건설사업자가 보험료 등을 부담하였는지 여부에 관하여 확인할 수 있고 이 경우 발주자가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 건설사업자에게 보험료 등을 납부한 확인서의 제출을 요구할 수 있으며,

제3항에 따라 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

이에 따라, 「국민건강보험법」 제76조(부담료의 부담)제1항에 따르면 직장가입자의 보수월액보험료는 직장가입자(근로자)와 사용자(사업자)가 각각 보험료액의 100분의 50씩 부담하고 「국민연금법」 제88조(연금보험료의 부가징수 등) 및

「노인장기요양보험법」 제8조(장기요양보험료의 징수)에 따르면 국민연금보험료와 장기요양보험료는 「국민건강보험법」을 준용하고 있다.

또한, 「기획재정부계약예규」 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 따르면 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각 호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다.
3. 퇴직급여충당금은 계약 체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△는 (주)△△건설과 2023. 7. 18. ‘△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(건축)’ 계약을 체결하고 2024. 10. 4. 준공하였다.

그런데, ‘△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(건축)’에 대한 연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료 사후정산 적정성 여부를 확인한 결과, △△△△△△△△△△△△△는 해당 사업의 보험료 사후정산 시 사업자 부담분(50%)에 대한 실제 납부 금액만을 정산하여야 함에도,

[표 2]와 같이 별도의 정산없이 근로자 부담분(8,421,825원)이 포함된 납부 총액(20,955,730원)을 전액 지급하며 보험료를 과다 지급한 사실을 확인하였다.

[표 2] 보험료(연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료) 납부 및 정산 현황

(단위: 원)

구 분	△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성공사			비고
	사무소 준공 정산금액(a)	사업자 실 납부금액(b)	과다 정산금액(c=a-b)	
연 금 보 험 료	8,896,810	6,420,360	2,476,450	
건 강 보 험 료	10,681,140	5,284,845	5,396,295	
노인장기요양보험료	1,377,780	828,700	549,080	
소 계	20,955,730	12,533,905	8,421,825	

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

그 결과 △△△△△△△△△△△△△는 ‘△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성공사’ 보험료 8,421,825원을 과다 집행하였고,

[표 3]과 같이 실제 정산해야 할 금액에 대한 원가계산서(일반관리비, 이윤, 부가가치세 포함)의 제비율을 적용하여 계산한 결과, 준공금 총 10,079,960원을 과다 집행한 결과를 초래하였다.

[표 3] 준공금 정산 내역 현황[△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성공사]

(단위: 원, 원단위 절삭)

구 분	준공 정산내역(A)	실제 정산할 내역(B)	회수 예정금액(C=A-B)
직 접 재 료 비	452,238,922	449,850,591	
직 접 노 무 비	598,944,549	595,159,823	
간 접 노 무 비	73,071,233	72,609,498	
기 계 경 비	103,244,170	103,244,170	
산 재 보 험 료	24,864,581	24,864,581	
고 용 보 험 료	6,787,359	6,787,359	
건 강 보 험 료	10,681,140	6,420,360	
연 금 보 험 료	8,896,810	5,284,845	
노인장기요양보험료	1,377,780	828,700	
퇴직공제부금비	4,582,500	4,582,500	
산업안전보건관리비	21,454,500	21,454,500	
환 경 보 전 비	5,492,500	5,492,500	
기 타 경 비	63,704,334	63,704,334	
하도급대금지급보증 수수료	255,940	255,940	
일 반 관 리 비	54,758,461	54,421,588	
이 윤	45,013,746	44,608,837	
품 질 관 리 비	1,453,575	1,453,575	
안 전 관 리 비	4,015,340	4,015,340	
폐기물처리비	3,750,00	3,750,00	
공 급 가 액	1,477,952,648	1,468,789,041	
부 가 가 치 세	147,795,264	146,878,904	
준 공 금 액	1,625,747,912	1,615,667,945	10,079,960

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

이에, △△△△△△△△△△△△에서는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 등 직원 교육을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요하며, 준공금 정산을 소홀히 하여 과다 집행된 ‘△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성공사’ 사업의 준공금 10,079,960원에 대한 회수가 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△장)에게 계약업무를 추진하며 준공금(보험금) 정산을 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○○”에 대하여 신분상 △△ 조치 요구합니다.(△△ 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	계약	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△)	신분상 △△	2024.1.1.~2024.12.31.

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 △△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성 공사를 추진하며 보험료 정산을 소홀히 하여 과다 지급된 공사비 10,079,960원에 대하여 재정상 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)